



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

10 במרץ 2025

1847

י' באדר התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 13), התשפ"ה–2025 656

הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 13), התשפ"ה-2025

1. תיקון סעיף 253 בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016' (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 253 –
- (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "בתקופה שער המועד הקובע";
- (2) בסעיף קטן (א), במקום הרישה עד המילה "יקראו" יבוא "בתקופה שמיום התחילה עד יום תחילתו של חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 13), התשפ"ה-2025 (להלן – המועד הקובע), יקראו";
- (3) סעיף קטן (ד) – בטל.
2. אחרי סעיף 253 יבוא:
- "הוראת שעה לעניין יבוא רכב בתקופה שמהמועד הקובע
254. (א) בתקופה של ארבע שנים מהמועד הקובע יחולו הוראות אלה (בסעיף זה – הוראת השעה):
- (1) יקראו את סעיף 32(7) כך שבמקום פסקאות משנה (א) ו-(ב) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

בהתאם מוצע למחוק את סמכותו של השר להאריך את תוקפן של הוראות השעה בסעיף זה, כמפורט בהוראות סעיף קטן (ד). וזה נוסחו של סעיף קטן (ד) שמוצע לבטלו:

"(ד) השר, באישור הוועדה, רשאי בצו –

(1) להאריך את תוקפן של הוראות השעה שבסעיפים קטנים (א) ו-(ב), כולן או חלקן, לתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים בכל פעם ובלבד שסך תקופות ההארכה לא יעלה על שנתיים; ואולם לעניין הארכת תוקפן של הוראות השעה כאמור אחרי יום י"ב באב התשפ"ד (16 באוגוסט 2024), רשאי השר להאריך בדרך האמורה את תוקפן לשתי תקופות נוספות שכל אחת מהן לא תעלה על שישה חודשים, ולעניין הוראת השעה שבסעיף קטן (ב) – רשאי הוא להאריך בדרך האמורה את תוקפה לעניין סוגי הרכב שהוראת השעה חלה עליהם, כולם או חלקם, כפי שיקבע;

(2) להאריך את תוקפה של הוראת השעה שבסעיף קטן (ג) לתקופה אחת שלא תעלה על שישה חודשים."

סעיף 2 מוצע להוסיף לחוק את סעיף 254 ובו הוראות שעה מעורכנות.

לסעיף קטן (א) המוצע

לפסקה (1)

בסעיף 253(א) לחוק נקבעה הוראת שעה הגוברת על סעיף 32(7) לחוק. מוצע לקבוע שבתקופת הוראת השעה יקראו אחת את סעיף 32(7) האמור, כמפורט להלן:

כללי חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016' (להלן – החוק), יצר שינויים משמעותיים במבנה הרגולטורי של ענף יבוא הרכב. כדי לעודד את צמיחת התחרות בענף, ובמקביל להקל על ההסתגלות לשינויים ולאפשר לרשויות וליבואנים להיערך להחלת מלוא הוראות החוק על יבוא כאמור, נכללו בסעיף 253 לחוק הוראות שעה הקובעות הסדרים מקילים לעומת ההסדרים הקבועים בחוק.

סעיף 253 לחוק קובע הוראות שעה לעניין יבוא רכב משומש באמצעות יבואן זעיר (ראו סעיף קטן (א)) ולעניין אחריות יבואן ישיר למתן שירות לרכבים מתוצר שהוא מייבא אך לא יובאו על ידו, שאינם מסוג רכב נוסעים (M) או רכב מסחרי (N) (ראו סעיף קטן (ב)). הוראות שעה אלה שלכתחילה נקבעו להיות בתוקף למשך 4 שנים מיום תחילתו של החוק (ט"ז בתשרי התשע"ז (18 באוקטובר 2016)) והארכו כמה פעמים, ולאחרונה עד יום כ"ד באב התשפ"ה (18 באוגוסט 2025) (צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הארכת תוקף הוראות שעה), התשפ"ה-2025).

בחלוף מעל 8 שנים מיום התחילה, מוצע לשנות את הוראות השעה האמורות, ולקבוע שיעמדו בתוקף למשך 4 שנים מיום תחילתו של החוק המוצע, והכול כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 לנוכח קביעת הוראות שעה חדשות, כפי שיפורט להלן, מוצע להגביל את תוקפן של הוראות השעה המפורטות בסעיף 253 לחוק עד למועד תחילתו של תיקון זה – חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 13), התשפ"ה-2025 (להלן – המועד הקובע).

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 970; התשפ"ה, עמ' 186.

"(א) הרכב הוא מסוג רכב נוסעים, רכב מסחרי, אופנוע או מכונה ניידת;

(ב) נותרו חודשיים לפחות עד למועד האחרון שבו הרכב ניתן לרישום בישראל, לפי הוראות פקודת התעבורה";

(2) יקראו את סעיף 44(ב) כך שבמקום "20 כלי רכב" יבוא "60 כלי רכב";

(3) לעניין רכב מסוג מכונה ניידת – יחולו ההוראות המפורטות בפסקאות (1), (3) ו-(4) לסעיף 253(ב).

(ב) השה, באישור הוועדה, רשאי, בצו, להאריך את תוקפה של הוראת השעה, כולה או חלקה, לתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים בכל פעם, ובלבד שסך תקופות ההארכה לא יעלה על ארבע שנים."

ד ב ר י ה ס ב ר

יובאו על ידי יבואנים אחרים – יבואן עקיף, יבואן זעיר ויבוא אישי. מדובר בשירותי תחזוקה, אספקת מוצרי תעבורה, מימוש אחריות היצרן וטיפול בתקלת בטיחות סדרתית, הכול כאמור בסעיפים האמורים ובתנאים הקבועים בהם. זאת, כדי לאפשר את פעילותם של יבואנים אלה, שאין להם התקשרות עם יצרן הרכב, ויחד עם זאת לאפשר לבעלי הרכב לקבל את מלוא השירותים הנדרשים וגם בכך לעודד את התחרות בענף יבוא הרכב.

לפי סעיף 253(ב) לחוק, בתקופת הוראת השעה הקיימת החובות המפורטות לעיל מצומצמות וחלות רק על רכב נוסעים ורכב מסחרי, על רקע השוק הריכוזי בסוגי רכב אלה. מוצע לתקן את הוראת השעה בעניין זה ולתת את הפטור האמור על תנאי, רק לרכב מסוג מכונה ניידת.

לאחר ביצוע עבודה כלכלית של ניתוח השוק נמצא שרמת התחרותיות בשוק הגרורים היא גבוהה וחסימי הכניסה לשוק נמוכים, ולכן אין צורך בהקלה רגולטורית זו לגביהם. לעומת זאת, נמצאו כמה כשלים ברכב מסוג אופנועים וטרקטורים, כגון ריכוזיות גבוהה, בלעדיות בפועל של היבואנים הישירים וחסימי כניסה ליבואנים עקיפים. מצב זה דורש התערבות לנוכח מטרתו של החוק לקדם את התחרות בענף הרכב ואת ההגנה על הצרכן.

יצוין כי ישנה כוונה להוציא את קטגוריית המכוניות הניידות מתחולת החוק ברוב הנושאים, ובשל זאת אין הצדקה להעמיס על היבואנים הישירים חובות נוספות בקשר אליהם.

לסעיף קטן (ב) המוצע

בדומה להסדר שנקבע בסעיף 253(ד) לחוק, מוצע להסמיך את השה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להאריך בצו את תוקפה של הוראת השעה, כולה או חלקה, לתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים בכל פעם, ובלבד שסך תקופות ההארכה לא יעלה על ארבע שנים.

1. כיום, לפי הוראת השעה הקיימת, יבואן זעיר יכול לקבל רישיון יבוא רק לרכב נוסעים ורכב מסחרי. מוצע לקבוע בהוראת השעה החדשה שיהיה מותר לתת ליבואן זעיר רישיון יבוא גם לאופנוע ולמכונה ניידת;

2. הוראת השעה הקיימת, כנוסחה מאז תחילתו של חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 4), התשע"ט-2018, מאפשרת לתת ליבואן זעיר רישיון יבוא כדי לייבא רכב שאינו חדש, אם טרם חלפו 12 חודשים ממועד ייצורו. הנתונים שנאספו בפרק הזמן שחלף מאז תחילתו של התיקון האמור, על רקע היקפו המצומצם מאוד של ענף היבוא הזעיר, אינם מספיקים לצורך קבלת החלטה אם להפוך את התיקון האמור להוראה קבועה. לפיכך, מוצע לקבוע שהתנאי הקבוע בסעיף 32(ג) למתן רישיון יבוא, שלפיו הרכב המיובא יהיה חדש, לא יחול בתקופת תוקף הוראת השעה המוצעת. עוד מוצע לקבוע כי ניתן לתת רישיון יבוא לרכב משומש שאינו חדש בתנאי שנותרו חודשיים עד למועד האחרון שבו ניתן לרשום אותו לתנועה, מועד הקבוע בתקנה 282 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, לפי סוג הרכב. הגבלה זו נועדה למנוע מצב שבו רכב מיובא לארץ, אך הוא אינו ניתן לרישום ולכן יש להוציאו מישראל. יוער כי ישנה כוונה לקבוע הוראה דומה בסעיף 32 לחוק, כתנאי לקבלת רישיון יבוא, לכל היבואנים המסחריים.

לפסקה (2)

מוצע לקבוע הוראת שעה נוספת הגוברת על סעיף 44(ב) לחוק, שלפיה יגדל מספר כלי הרכב שיבואן זעיר רשאי לייבא בשנה, מעשרים לשישים, וזאת כיוון שנמצא שאין כדאיות כלכלית לעסק של יבוא זעיר בהיקף פעילות מצומצם כל כך והענף לא התפתח. התיקון מוצע כהוראת שעה שכן אף הוא יחייב בחינה של התנהגות השוק לשם החלטה אם יש מקום להפוך את ההסדר להסדר קבוע.

לפסקה (3)

סעיפים 47 עד 50 לחוק מחייבים יבואן ישיר לתת שירותים מסוימים לרכבים מתוצר שהוא מייבא, אף אם

